



P E N E T A P A N

Nomor 220/Pdt.P/2017/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

M A R I A, Jenis Kelamin: Perempuan, NIK: 3276054812670004, Tempat Tanggal Lahir: Lampung, 08 Desember 1967, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Pesona Khayangan Blok DX No.1 RT.005/RW.028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 220/Pdt.P/2017/PN.Dpk tertanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 220/Pen.Pdt.P/2017/PN Dpk tertanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 Desember 2017 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 220/Pdt.P/2017/PN.Dpk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar, dari pasangan suami istri HASAN dan JANA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-04082017-0053 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 4 Agustus 2017.



2. Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama Pemohon dari MARIA untuk kemudian di ganti menjadi MARIA ARENDS.
3. Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut diperlukan untuk membuat Paspoort karena tidak bisa nama MARIA saja di ditambah dari nama Suami untuk keperluan ijin tinggal di luar negeri.
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan surat penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;
5. Bahwa untuk mengganti nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama (termasuk penambahan nama) harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan diatas;
2. Menerima ijin Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut dari MARIA untuk kemudian diganti menjadi MARIA ARENDS.
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan menjadi MARIA ARENDS dalam buku register yang telah disediakan untuk itu menerbitkan akta perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276052001110030 tertanggal 23 Januari 2011 atas nama Kepala Keluarga Maria yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang diberi tanda P-1;



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-04082017-0053 atas nama MARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 4 Agustus 2017, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Pasport atas nama Robert Antonius Cornelis, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pernikahan Nomor:300407 antara Arends dengan Maria yang dikeluarkan oleh G.T.J Thijsset-Denekamp tertanggal 9 November 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276054812670004 atas nama Maria tertanggal 26 Juli 2012, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-3 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Martha Paulina P.A;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan teman 1 gereja dan tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Pesona Khayangan Blok DX No.1 RT.005/RW.028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama Panggilan sehari-hari Pemohon sebelumnya adalah ibu MARIA;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARENDS yang merupakan Warga Negara Asing;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah yang saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 2017 di Belanda;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penambahan nama Pemohon dari nama MARIA untuk menjadi MARIA ARENDS;



- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya tersebut untuk membuat Pasport karena dengan satu suku kata nama Pemohon tidak bisa membuat Pasport;
- Bahwa Pemohon membuat Pasport karena Pemohon akan tinggal di Luar Negeri bersama suaminya;
- Bahwa nama ARENDS diambil Pemohon dari nama suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Yosephin Purba;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan teman 1 gereja dan tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Pesona Khayangan Blok C1 No.12A RT.006/RW.027, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Panggilan sehari-hari Pemohon sebelumnya adalah ibu MARIA;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah yang saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 2017 di Belanda;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penambahan nama Pemohon dari nama MARIA menjadi MARISA ARENDS;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya tersebut untuk membuat Pasport karena dalam satu suku kata nama Pemohon tidak bisa membuat Pasport;
- Bahwa Pemohon membuat Pasport karena Pemohon akan tinggal di Luar Negeri bersama suaminya;
- Bahwa nama ARENDS diambil Pemohon dari nama suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan penambahan nama Pemohon dari MARIA menjadi MARIA ARENDS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-3 berupa foto copy dari foto copy (tidak ada aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Martha Paulina P.A dan Saksi Yosephin Purba yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan diperkuat dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Pesona Khayangan Blok DX No.1 RT.005/RW.028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa Pemohon bernama MARIA, anak ke empat, Perempuan, yang lahir di Lampung, pada tanggal 8 Desember 1967 dari pasangan suami istri HASAN dan JANA;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memiliki keinginan bermaksud untuk menambah nama Pemohon dari nama MARIA menjadi MARIA ARENDS dengan tujuan agar Pemohon bisa mengurus pembuatan Pasport karena dengan nama Pemohon yang memiliki satu suku kata tidak bisa membuat Pasport;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan maksud dan tujuan Pemohon dalam membuat Pasport, karena Pemohon akan tinggal di luar Negeri bersama dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa penambahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun serta tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa perubahan/penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan penambahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus penambahan nama Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Penambahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-04082017-0053 atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama MARIA, yang lahir di Lampung pada tanggal 8 Desember 1967 dari pasangan suami istri HASAN dan JANA menjadi nama MARIA ARENDS, sehingga untuk selanjutnya nama Pemohon ditulis menjadi MARIA ARENDS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-04082017-0053 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018, oleh kami : Teguh Arifiano,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Dahlia,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Cut Dahlia,SH

Teguh Arifiano,SH,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- PNBP biaya panggilan : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)